

ORDENANZA N° 019/2021 J.M.

POR LA QUE SE APRUEBA LAS TRANSFERENCIAS DE RUBROS, DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021, DEL PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS.-

Ciudad del Este, 23 de abril de 2021.-

VISTO: El Mensaje N° 123/LM., Por la cual la Administración Municipal eleva el Proyecto de Ordenanza "POR LA QUE SE APRUEBA LAS TRANSFERENCIAS DE RUBROS, DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021, DEL PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS", elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas, para estudio y consideración del organismo legislativo municipal, y;

CONSIDERANDO: *Que*, la Carta Magna en su Artículo 166 de la Autonomía dice: Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.-

Que, el artículo 185 de la ley 3966/2.010 establece cuanto sigue: Ejecución del Presupuesto. La Intendencia Municipal, a través de las reparticiones correspondientes, tendrá a su cargo la ejecución del presupuesto, de conformidad con los principios, normas y criterios presupuestarios que establece la ley, sus reglamentos, las ordenanzas y resoluciones.-

Que, el artículo 188 de la Ley 3966/2.010 establece cuanto sigue. Ampliación del Presupuesto General de la Municipalidad: Las Modificaciones al Presupuesto General de la Municipalidad que impliquen la ampliación de los gastos previstos, deberán asignar explícitamente los recursos con que se hará cargo la ampliación.-

Los recursos provenientes de operaciones de créditos serán incorporados al Presupuesto General de la Municipalidad. A tal efecto, el Intendente remitirá a la Junta Municipal el proyecto de ampliación presupuestaria, acompañando al pedido de aprobación el respectivo convenio de crédito.-

Que, el artículo 189 de la ley 3966/2.010 establece cuanto sigue: Modificación de Programas Presupuestarios. La intendencia podrá disponer por resolución fundada la modificación de créditos presupuestarios dentro de un mismo programa, debiendo informar con la rendición cuatrimestral del presupuesto a la Junta Municipal acerca de las modificaciones realizadas.-

No podrá ejercer esta atribución para transferir créditos de gastos de capital a gastos corrientes.

Tampoco efectuara transferencia alguna de créditos de un programa a otro, sino por la vía de la ordenanza. En este caso, la Junta Municipal tendrá un plazo perentorio e improrrogable de treinta días corridos para expedirse sobre cualquier solicitud de modificación presupuestaria remitida por la Intendencia Municipal, cumplido el cual, el proyecto de ordenanza se considerará aprobado.-

Que, analizado el pedido realizado por el Consejo Local de Salud del Distrito de Ciudad del Este, para la terminación de la Ampliación y Reforma del Área Traumatología, Urgencia, Nefrología y para la compra de los Equipos Hospitalarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UTIP), teniendo en cuenta la necesidad de cumplir las peticiones del Hospital Regional de contar con un nosocomio apto para la recepción de personas que acuden diariamente por diferentes patologías y para atender la alta demanda de la ciudadanía por la situación actual en la que nos encontramos por la Pandemia COVID-19.-

Que, por medio del memorándum N° 95/2.021 de la Dirección de Administración y Finanza de la Municipalidad de Ciudad del Este, remite el Anteproyecto de la transferencia de rubros de gastos del Presupuesto General de la Municipalidad de Ciudad del Este correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 del programa Servicios Municipales del Presupuesto General de Gastos.-

Que, el dictamen No. 764 de fecha 20/04/2021, por la cual la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este menciona en uno de sus párrafos:esta Asesoría Jurídica, no opone reparo legal, tanto para la disminución del Objeto de Gastos 520 30 001 Construcciones, para aumentar y financiar el objeto de gastos 874 30 001 Aportes y Subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro, teniendo en cuenta que las modificaciones presupuestarias corresponden a los rubros destinados para gastos de capital, por tanto, no colisiona con el Art. 189 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, que prohíbe específicamente la transferencia de créditos de gastos de capital a gastos corrientes, en este proyecto de modificación no se descapitaliza el presupuesto de conformidad que ambos rubros corresponden al gasto de

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2021 J.M.

capital de conformidad al CLASIFICAR PRESUPUESTARIO, aprobado por Ley dentro del Presupuesto General de la Nación.-

Que, atendiendo a la situación actual por la que atraviesa nuestro país por la Pandemia, se considera oportuno aprobar la transferencia de rubro a favor del Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, para cubrir las necesidades mencionadas, siempre cumpliendo con la Rendición de Cuentas establecidas por la Ley de Presupuesto, su Decreto Reglamentario y la Resolución de Manual de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República.-

Aprobado el dictamen de la Comisión Asesora de Legislación, de Hacienda y Presupuesto, en Sesión Extraordinaria de fecha 23 de abril del año 2021, Según Acta N° 353; **por tanto**:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE REUNIDA EN CONCEJO ORDENA

Artículo 1°.- APROBAR, la transferencia de rubros del Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Ciudad del Este correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, por el monto de Gs. 5.300.000.000 (guaraníes cinco mil trescientos millones), conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N° 3966/2010 y la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado, y demás concordantes legales.-

Artículo 2°.- AUMENTAR, el rubro de Gastos de Capital, incrementando el monto señalado precedentemente, quedando de la siguiente forma:

Grupo	Subgr	obj.g.	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO VIGENTE	AMPLIACION / MODIFICACION	PRESUPUESTO AMPLIADO
					EGRESOS	273.582.175.886	0	273.582.175.886
	870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	5.929.315.104	5.300.000.000	11.229.315.104
		874	30	001	Ap y Subsidios a entidades educativas e inst.priv sin fines de lucro	1.582.500.000	5.300.000.000	6.882.500.000

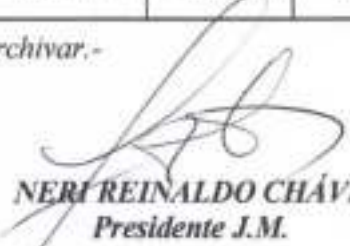
Artículo 3°.- DISMINUIR, el rubro de Gastos de Capital, el cual quedara de la siguiente manera:

500					INVERSION FISICA	100.374.737.889	0	100.374.737.889
	520				CONSTRUCCIONES	80.762.369.625	-5.300.000.000	75.462.369.625
		520	30	001	Construcciones	17.040.000.000	-5.300.000.000	11.740.000.000

Artículo 4°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMON DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHÁVEZ
Presidente J.M.

